Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Igarassu

R TREZE, S/N, ao lado Ministério Público, CENTRO, IGARASSU - PE - CEP: 53610-715 - F:(81) 31819319

Processo nº **0005411-28.2022.8.17.2710**
AUTOR: CRISTINA SEVERINA ROSA DA SILVA
RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, MUNICIPIO DE IGARASSU, PGE - PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA
Vistos etc.

CRISTINA SEVERINA ROSA DA SILVA, devidamente identificada nos presentes autos ingressou, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do ESTADO DE PERNAMBUCO e do MUNICÍPIO DE IGARASSU também qualificados aduzindo, em síntese, que é portadora de Nefrolitíase (CID 10 N 20) há seis anos, razão pela qual lhe foi prescrito o uso contínuo, por 03 (três) anos, de LITOCIT 10mg, 2 vezes ao dia.

Analisando os fólios dos autos, este Juízo proferiu a decisão de ID n. 124309764, que assim corporifica a parte dispositiva:

> "Por derradeiro, faz-se mister, nesta oportunidade, a concessão da Tutela de Urgência (que, ressalve-se, não encontra vedação, posto que abundância das provas permite), já que mais do que demonstrado o direito da Requerente.
>
> Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, e em consonância com os fundamentos explicitados, ***deferindo, nesta oportunidade, a Tutela de Urgência pleiteada***, com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **RESOLVO O MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL**, de modo a determinar que os Requeridos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), alcançando o valor máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertida

> em favor da demandante, forneçam a esta, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, o medicamento (O CITRATO DE POTÁSSIO 10MG) conforme prescrição constante no laudo médico de ID 113593167, subscrito pelo médico urologista Dr. Gustavo Gouveia (CRM 13580), indispensável para o tratamento de suas enfermidades.
>
> A obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, *periódica*, de receita médica **DEVIDAMENTE ATUALIZADA**, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento dos bens em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão."

O Município de Igarassu, aduzindo a existência de omissão (*sob o argumento de que a sentença não delimitou a responsabilidade de cada demandado)*, opôs embargos declaratórios *(ID n. 125796378)*.

Em seguida, os autos me vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Compulsando o compêndio processual, afere-se a decisão (*ID n.* 124309764), cujo teor, outrora transcrito, julgou procedentes os pedidos autorais.

Inconformada com a decisão acima pontuada, o Município/Requerido opôs, regular e tempestivamente, Embargos Declaratórios, que ora conheço.

Estabelecidas essas premissas, tem-se que, consoante preceitua o art. 1.022 da legislação adjetiva civil, somente cabem embargos declaratórios quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou para corrigir erro material, ainda que a finalidade do recurso seja prequestionar dispositivos de lei para possibilitar a interposição de recurso especial em sentido lato (*extraordinário ou especial em sentido estrito*).

Dessa feita, debruçando-me sobre a petição recursal observo que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

Isso porque, da sentença embargada emergem, explicitamente, cristalinos e coesos, os fundamentos que ensejaram a procedência da demanda, com a condenação SOLIDÁRIA dos Requeridos, já que inexiste delimitação.

Logo, não se prestando os Embargos Declaratórios para o revolvimento dos fundamentos jurídicos externados, bem como inexistindo erros materiais, obscuridades, contradições e/ou omissões a serem sanadas/enfrentados, a rejeição daqueles se faz imperiosa.

Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta, com substrato no art. 1.024 do Código de Processo Civil, **REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS**, em face da inobservância/inexistência dos requisitos autorizadores da oposição destes.

Igarassu-PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
16/02/2023 10:05:41
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 126147864

23021610054162400000123256030

IMPRIMIR GERAR PDF